

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5202/2542

นาย ถิน ทั้งสุข
บริษัท ต่อดักดีการช่าง จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 70, มาตรา 653, มาตรา 1167

ป.วิ.พ. มาตรา 94 (ข)

ข้อความของสัญญาระบุไว้ชัดแจ้งว่า หนังสือสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างจำเลยที่ 1 กับโจทก์ โดยจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผู้กู้ ส่วนโจทก์เป็นฝ่ายผู้ให้กู้ อีกทั้งมีข้อความระบุย้าอีกว่า สัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ทำในนามของจำเลยที่ 1 แสดงให้เห็นเจตนารมณ์อันชัดแจ้งของคู่สัญญาว่ามุ่งเน้นให้จำเลยที่ 1 เท่านั้นที่เป็นคู่สัญญากับโจทก์ ส่วนจำเลยที่ 2 ที่ลงชื่อในสัญญาก็คือเป็นการกระทำในนามของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคล โดยจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทจำเลยที่ 1 หาใช่จำเลยที่ 2 กระทำในฐานะส่วนตัวไม่ แม้มิได้ประทับตราของบริษัทจำเลยที่ 1 ไว้ จำเลยที่ 2 ก็ไม่ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบสัญญากู้ยืมเงินการที่โจทก์นำสืบว่าจำเลยที่ 2 ร่วมกู้ยืมเงินโจทก์ด้วยถือเป็นเรื่องนอกเหนือจากข้อความในสัญญากู้ยืมเงิน เป็นการนำสืบเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารต้องห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานบุคคลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 จำเลยทั้งสองกู้เงินโจทก์จำนวน 1,000,000 บาท โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลาชำระเงินคืนไว้ ต่อมาวันที่ 7 ตุลาคม 2535 โจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระเงินกู้ดังกล่าวภายในกำหนด 3 วัน นับแต่วันรับหนังสือดังกล่าว จำเลยทั้งสองรับแล้วเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,000,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2535 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า สัญญากู้เงินไม่มีข้อความว่าจำเลยที่ 2 ได้รับเงินกู้ไปในวันทำสัญญา เหตุที่ทำสัญญาดังกล่าวเนื่องจากโจทก์ว่าจ้างจำเลยทั้งสองปลูกบ้าน และจำเลยที่ 2 คิดค่าปลูกสร้างและอุปกรณ์เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท โจทก์ตกลงว่าจะจ่ายเงินให้ก่อน 1,000,000 บาท และให้จำเลยที่ 2 ทำสัญญากู้ยืมเงินในนามของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ไม่ได้ประทับตราบริษัทจำเลยที่ 1 และไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปจากโจทก์ จำเลยที่ 2 จึงบอกยกเลิกสัญญากู้ยืมเงินฉบับดังกล่าว ต่อมาวันที่ 25 กรกฎาคม 2535 โจทก์ขอร้องให้จำเลยที่ 2 พาโจทก์ไปที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี เพื่อจำนองที่ดิน ต่อมาภายหลังโจทก์ให้จำเลยที่ 2 สั่งอุปกรณ์การก่อสร้างและลงมือปลูกบ้านโดยโจทก์บอกว่าเมื่อปลูกบ้านเสร็จจะหาเงินมาร่วมลงทุนด้วย จำเลยที่ 2 หลงเชื่อจึงทำการปลูกบ้านให้โจทก์ แต่แล้วโจทก์ก็ไม่ยอมคิดบัญชีค่าปลูกบ้านและอุปกรณ์ที่ตกลงกันไว้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2535 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัท จำกัด มีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการ จำเลยที่ 2 ทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน จำนวน 1,000,000 บาท ให้ไว้แก่โจทก์ ตามเอกสารหมายเลข จ.1

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 2 จะต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ.1 หรือไม่ ในปัญหาดังกล่าว โจทก์นำสืบว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันกู้ยืมเงินไปจากโจทก์ และจำเลยที่ 2 เองได้แจ้งโจทก์ว่า เหตุที่ไม่ประทับตราบริษัทจำเลยที่ 1 ก็เพื่อจำเลยที่ 2 จะได้ผูกพันตามสัญญากู้ยืมเงินด้วย แต่ในข้อนี้เมื่อพิจารณาหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน ตามเอกสารหมายเลข จ.1 แล้ว เห็นว่า ข้อความเบื้องต้นของสัญญาระบุไว้ชัดเจนว่าหนังสือสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างจำเลยที่ 1 กับโจทก์ โดยจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผู้กู้ส่วนโจทก์เป็นฝ่ายผู้ให้กู้ อีกทั้งในข้อ 2 ของสัญญาก็มีข้อความระบุอีกว่า สัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ทำในนามของจำเลยที่ 1 แสดงให้เห็นเจตนารมณ์อันชัดแจ้งของกลุ่มสัญญาว่ามุ่งเน้นให้จำเลยที่ 1 เท่านั้นที่เป็นคู่สัญญากับโจทก์ สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ลงชื่อในสัญญาก็เป็นการกระทำในนามของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคล โดยจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท จำเลยที่ 1 หาใช่จำเลยที่ 2 กระทำในฐานะส่วนตัวไม่ แม้มิได้ประทับตราของบริษัท จำเลยที่ 1 ไว้ก็ตาม จำเลยที่ 2 ก็ไม่ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบสัญญากู้ยืมเงินที่โจทก์ฟ้อง อีกทั้งการที่โจทก์นำสืบว่าจำเลยที่ 2 ร่วมกู้ยืมเงินโจทก์ด้วยนั้นก็ถือเป็นเรื่องนอกเหนือจากข้อความในสัญญาดังกล่าว เป็นการนำสืบเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารอันเป็นการต้องห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานบุคคล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 94(ข)

พิพากษายืน

(สุเมธ ตังคจิวงกูร-อำนวย เต้พันธ์-ประสพสุข บุญเดช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>